

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1691/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายเกียรติภูมิหรือเกียรติวุฒิหรือเกียรติ
ภูมิ เชียงธรรม

จำเลย

นายเกียรติภูมิ เชียงธรรม จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลย ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก และ 219 ส่วนข้อกฎหมายนั้น ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้ถือว่าศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำเลย 3 ปี และศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยวางโทษ เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยจึงเป็นแก้ไขมาก ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 218 และ 219ส่วนฎีกาของจำเลยที่ว่า โดยสภาพปิ่น ของกลางไม่เป็นอาวุธ และปิ่นของกลางเป็นปิ่นชำรุดไม่สามารถยิงได้ แต่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงจากรายงานการสืบเสาะผิดไป และวินิจฉัยว่าจำเลยครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงไปใน ที่สาธารณะนั้น หากได้รับการวินิจฉัยจากศาล

ฎีกาว่า เป็นดังนี้ จำเลยฎีกาแล้ว การกระทำของจำเลยย่อมไม่เป็นความผิด และศาลอาจลดมาตราส่วนโทษให้จำเลย เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 38 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองตาม มาตรา 7,72 วรรคหนึ่ง ลงโทษจำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธปืนติดตัว ไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก,72 ทวิ วรรคสอง ที่แก้ไข และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371อันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง,72 ทวิ วรรคสอง อันเป็นบทหนัก จำคุก 3 ปี เรียงกระทงลงโทษรวม จำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 2 ปี 6 เดือน ริมของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก,72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 1 ปี รวมกับโทษจำคุกฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอีก 2 ปี เป็นจำคุก 3 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุก 1 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 29)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 38 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง คดีต้องฟังตามคำรับสารภาพของ จำเลย ว่า จำเลยมีเจตนากระทำผิดดังโจทก์ฟ้อง ที่จำเลยฎีกา ได้เถียงเป็นอย่างอื่นว่าอาวุธปืน ของกลางไม่เป็นอาวุธ และเป็น อาวุธปืนชำรุดไม่สามารถยิงได้นั้น เป็นฎีกาโต้เถียง ข้อเท็จจริง เป็นอย่างอื่นอีกไม่ได้ เพราะเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว โดยชอบใน ศาลชั้นต้นต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรค หนึ่ง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ส่วนที่จำเลย ฎีกาขอให้ลดมาตราส่วนโทษและรอกการลงโทษนั้น เป็นฎีกาคัดค้านดุลพินิจในการ ลงโทษ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้น ต้นเฉพาะโทษ ในความผิดฐานพาอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง อันเป็นบทหนัก เป็นการแก้ไขเล็กน้อย และเมื่อลดโทษให้แล้วยังคงลงโทษจำคุกจำเลยในความผิดแต่ละกระทงไม่เกิน ห้าปี จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง คดีต้องฟังตามคำรับสารภาพของ จำเลย ว่า จำเลยมีเจตนากระทำผิดดังโจทก์ฟ้อง ที่จำเลยฎีกา ได้เถียงเป็นอย่างอื่นว่าอาวุธปืน ของกลางไม่เป็นอาวุธ และเป็น อาวุธปืนชำรุดไม่สามารถยิงได้นั้น เป็นฎีกาโต้เถียง ข้อเท็จจริง เป็นอย่างอื่นอีกไม่ได้ เพราะเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว โดยชอบใน ศาลชั้นต้นต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรค หนึ่ง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ส่วนที่จำเลย

ฎีกาขอให้ลดมาตราส่วนโทษและรอการลงโทษนั้น เป็นฎีกาคัดค้านดุลพินิจในการ
ลงโทษ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้น
ต้นเฉพาะโทษ ในความผิดฐานพาอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.
2490มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก,72 ทวิ วรรคสอง อันเป็นบทหนัก เป็นการแก้ไขเล็กน้อย
และเมื่อลดโทษให้แล้วยังคงลงโทษจำคุกจำเลยในความผิดแต่ละกระทงไม่เกิน
ห้าปี จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218
วรรคหนึ่งศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ธีระจิต ไชยาคำ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ